

Fälle Themenblock 1

Fall 1

Die österreichische Bundesregierung möchte ein neues Gesetzespaket auf den Weg bringen. Im Rahmen dieses Gesetzespakets, sind auch Kompetenzen der Länder betroffen. Der Nationalrat, in dem die Bundesregierung die Mehrheit hält, hat dem Gesetzesvorhaben bereits zugestimmt.

Beschreiben Sie den weiteren Weg des Gesetzes und gehen Sie dabei insbesondere auch auf die Möglichkeiten der zweiten Kammer des Parlamentes, des Bundesrates, ein. Kann der Bundesrat etwas gegen dieses konkrete Gesetzvorhaben unternehmen?

Fall 2

Sie diskutieren mit einem Studienkollegen über das gewaltenteilende Prinzip. Ihr Kollege behauptet, dass die Kontrolle der Staatsorgane durch die Medien erfolgt, die ja bekanntlich die „vierte Staatsgewalt“ sind. Stimmt das?

Fall 3

Wodurch unterscheiden sich Gesetz, Verordnung und Bescheid? Beschreiben Sie bitte kurz die Unterscheidungsmerkmale der jeweiligen Rechtsakte.

Fall 4

Der Sohn eines Nationalratsabgeordneten wird beim Begehen einer Straftat erwischt. Er wird angezeigt und muss sich nun vor Gericht verantworten. Der Nationalratsabgeordnete erteilt dem Richter kraft seines Amtes die „Weisung“, das Verfahren einzustellen. Ist dies möglich? Begründen Sie Ihre Antwort ausführlich.

Variante: Der Nationalratsabgeordnete spricht mit seinem Freund, dem Bundesminister für Justiz. Dieser erteilt dem zuständigen Staatsanwalt die Weisung, das Verfahren einzustellen. Zu Recht?

Fall 5

Die österreichische Gesundheitsbehörde plant, das in Deutschland zugelassene und frei im Supermarkt erhältliche Getränk „Violett Bull“ mit einem Verkaufsverbot zu belegen. Als Begründung werden Gesundheitsbedenken angeführt, da der Gehalt an Koffein das in Österreich zulässige Maß überschreitet.

Welche Europäische Grundfreiheit wird durch dieses Verkaufsverbot berührt und was halten Sie von der geplanten Beschränkung?

Fall 6

Der 33-jährige deutsche Staatsbürger Sigmund lebt und arbeitet seit 9 Jahren in Österreich in der IT-Branche. Er möchte sich hier aktiv politisch betätigen und hat vor, bei der nächsten Bundespräsidentenwahl zu kandidieren.

- a. Aufgrund welcher europarechtlichen Grundlage ist ihm ein Arbeiten in Österreich möglich? Bitte begründen Sie Ihre Ausführungen.
- b. Wird Sigmunds Plan, in Österreich Bundespräsident zu werden, aufgehen? Bitte begründen Sie Ihre Ausführungen.